# Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela a o poskytnutí elektronických a servisných služieb

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi nasledovnými zmluvnými stranami
(ďalej len ako **„Zmluva“)**

| | |
|---|---|
| **Názov:** | **Mesto Revúca** |
| Sídlo: | Námestie Slobody 13/17, 050 80 Revúca |
| IČO: | 00 328 693 |
| DIČ: | 2020724805 |
| IBAN: | SK22 5600 0000 0020 0196 9015 |
| Zastúpený: | Ing. Július Buchta, MBA – primátor mesta |

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

| | |
|---|---|
| **Obchodné meno:** | **Invent IT s.r.o.** |
| Sídlo: | Bagarova 1184/22 |
| IČO: | 55564411 |
| DIČ: | 2122027655 |
| IČ DPH: | SK2122027655 |
| Bankové spojenie: | ČSOB Banka |
| IBAN: | SK02 7500 0000 0040 3217 7781 |
| Zastúpený: | Ing. Ján Tančibok |

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“ a Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“).

## Preambula

1. **Objednávateľ má záujem implementovať a nasadiť softvérové riešenie (webovú stránku) platformy Digitálny jarmočný portál mesta Revúca.** Toto riešenie vytvorí webovú stránku pozostávajúcu z viacerých modulov, ktoré zabezpečia intuitívnu navigáciu a poskytujú všetky informácie. Súčasťou predmetu Zmluvy je aj poskytovanie služieb servisnej podpory (podpory a údržby) súvisiacej s predmetom zákazky, ako aj poskytnutie licencie pre riadne užívanie predmetu Zmluvy. Objednávateľ je prijímateľom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle výzvy č. 17I05-04-V03 a Zmluvy o poskytnutí prostriedkov uzatvorenej pre projekt s názvom **„Digitálny jarmočný portál mesta“ ako integrovaná platforma pre poskytovanie digitálnych služieb**, s kódom: **17I05-04-V03-00004** a na základe Zmluvy o spolupráci spolupracoval na organizácii Hackathonu v dňoch 31.1.2025 a 01.02.2025 s témou „Digitálny jarmočný portál mesta“. Výstupom Hackathonu bolo inovatívne softvérové riešenie vo forme web stránky pre poskytovanie digitálnych služieb.

2. Táto Zmluva sa uzatvára so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom po použití postupu podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom *Digitálny jarmočný portál mesta Revúca.*

## Článok I
## Definície pojmov

Zmluvné strany sa dohodli, že pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú nasledovný význam:

a) „Autorský zákon" je zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov,
b) „Programové vybavenie" je počítačový program, softvér, ktorý je súčasťou plnenia tejto Zmluvy a je dodaný Zhotoviteľom vrátane súvisiacej dokumentácie a implementácie,
c) „Dielo" tiež „Informačný systém" je integrovaná platforma pre poskytovanie digitálnych služieb v zmysle prílohy č. 1 – Opis predmetu zákazky. Súčasťou Diela je aj poskytovanie služieb servisnej podpory (podpory a údržby) súvisiacej s predmetom Zmluvy, ako aj poskytnutie licencie pre riadne užívanie Diela, ktorého vytvorenie je predmetom tejto Zmluvy,
d) „Hackathon" je kreatívne a intenzívne podujatie slúžiace na zber nových nápadov a ideí na inovatívne riešenie, počas ktorého tímy zložené zo zástupcov odbornej verejnosti prevažne z IT oblasti (študenti, IT firmy, experti atď.) intenzívne spolupracujú na riešení problému/témy hackathonu. Cieľom hackathonu je navrhnúť konkrétne softvérové riešenie, či vytvoriť IT stránku. Trvanie hackathonu je 48 hodín. Návrhy riešení vyhodnocuje nezávislá porota zložená najmä zo zástupcov prijímateľa, mentorov, partnerov, expertov atď.
e) „Informačný systém" pozri „Dielo",
f) „Obchodný zákonník" je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
g) „Zodpovedná osoba Obstarávateľa" je primárna kontaktná osoba za Objednávateľa, ktorá kontroluje v mene Objednávateľa činnosť Zhotoviteľa podľa Zmluvy a plnenie Časového harmonogramu dodávky Diela, vrátane ukladania úloh, písomného preberania dokončených plnení Zmluvy, vrátane podpisovania akceptačných protokolov. Pre odstránenie pochybností Zodpovedná osoba Objednávateľa nemá oprávnenie na podpis dodatku k Zmluve ani na uzavretie akejkoľvek dohody so Zhotoviteľom, ktorá by znamenala zmenu tejto Zmluvy,
h) „Zodpovedná osoba Zhotoviteľa" je kontaktná osoba za Zhotoviteľa. Má na základe poverenia alebo na základe výkonu funkcie u Zhotoviteľa právomoci na všetky úkony v mene Zhotoviteľa na plnenie podľa Zmluvy, avšak nemá oprávnenie na podpis dodatku k Zmluve ani na uzavretie akejkoľvek dohody s Objednávateľom, ktorá by znamenala zmenu tejto Zmluvy,
i) „SW" alebo „softvér" je softvérový produkt, t.j. počítačový program vrátane dokumentácie a manuálov, ktorý tvorí súčasť Diela a bol dodaný Zhotoviteľom v rámci plnenia Zmluvy,
j) „Technická špecifikácia" je podrobná špecifikácia obsahu, rozsahu a spôsobu zhotovenia „Diela" uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy,
k) „Zákon o KB" znamená zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

l) „Zákon o ITVS“ znamená zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

m) „Zákon o eGovernmente“ znamená zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,

n) „Zákon o registri partnerov verejného sektora“ znamená zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

o) „Zákon o slobode informácií“ je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,

p) „Zmluva“ je táto zmluva o dielo na dodávku softvérového diela a o poskytnutí elektronických a servisných služieb,

q) „Zmluva o poskytnutí prostriedkov“ je Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Mestom Revúca č. 1762/2024 zo dňa 15.11.2024 a účinná odo dňa 03.02.2025, ktorej predmetom je poskytnutie prostriedkov na realizáciu Diela a poskytovanie súvisiacich služieb,

r) „Zmluva o spolupráci“ je Zmluva o spolupráci uzavretá medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Mestom Revúca, ktorej predmetom je podieľať sa na organizácii podujatia Hackathon na tému „Digitálny jarmočný portál mesta“,

s) „Zákon o verejnom obstarávaní“ je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## Článok II
## Účel, cieľ a predmet Zmluvy

1. Účelom tejto Zmluvy je zabezpečenie vytvorenia Webová stránka, ktorá bude v plnom rozsahu zodpovedať požiadavkám Objednávateľa uvedeným v tejto Zmluve a v jej prílohe a zabezpečenie služieb servisnej podpory k informačnému systému.
2. Cieľom tejto Zmluvy je súčasne zabezpečenie dostačujúceho rozsahu práv k Webovej stránke s vylúčením budúcej závislosti Objednávateľa na jedinom Zhotoviteľovi.
3. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vybraných práv a povinností Zmluvných strán pri vytvorení Diela. Podrobný popis Diela a požadovaných služieb je uvedený v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
4. Na základe tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najmä, nie však výlučne:
   a) Zhotoviť a dodať Dielo a zabezpečiť jeho spustenie do prevádzky, čo zahŕňa dodanie a implementáciu softvérovej infraštruktúry Webovej stránky, realizáciu všetkých Objednávateľom požadovaných integrácií Webovej stránky počas trvania Zmluvy a splnenie všetkých ďalších povinností vyplývajúcich Zhotoviteľovi z tejto Zmluvy a Prílohy č. 1,
   b) poskytovať služby servisnej podpory súvisiace s Dielom v súlade s technickými legislatívnymi požiadavkami Objednávateľa, špecifikovanými touto Zmluvou, jej prílohami a najmä v súlade s čl. VII tejto Zmluvy, vrátane úpravy Diela v prípade zmeny Všeobecne

záväzných právnych predpisov, v trvaní **2 rokov od odovzdania Diela**, čo činí dobu udržateľnosti projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov.
Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v čl. VII tejto Zmluvy poskytovať Objednávateľovi služby podpory a údržby dodaného Diela (ďalej „Služby servisnej podpory").

5. Objednávateľ je na základe tejto Zmluvy povinný uhradiť Zhotoviteľovi odmenu za zhotovenie Diela a následne za poskytovanie Služby servisnej podpory podľa ustanovení tejto Zmluvy.

## Článok III
## Miesto a termín zhotovenia Diela a poskytovania Služieb servisnej podpory

1. Plnenie predmetu tejto zmluvy bude prebiehať na základe potrieb Objednávateľa, podľa uzatvorenej Zmluvy a podľa dohody.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude poskytovať Plnenie formou dodávky softvérového riešenia a následnej podpory pri implementácii a prevádzke Diela počas doby udržateľnosti projektu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Časového harmonogramu dodávky Diela predloženého Zhotoviteľom na odsúhlasenie Objednávateľovi do 7 pracovných dní od účinnosti tejto Zmluvy, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi maximálnu súčinnosť pri odsúhlasovaní časového harmonogramu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na uvedenie Diela do produkčnej riadnej a plne funkčnej prevádzky (odovzdanie Diela po implementácii a testovaní na základe Záverečného akceptačného protokolu) je najneskôr **do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy**.
5. Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s poskytnutím súčinnosti, ktorú je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi a toto omeškanie bude preukázateľne mať vplyv na dodržanie Časového harmonogramu dodávky Diela a na lehotu na odovzdanie Diela podľa predchádzajúceho odseku, teda pôjde o neposkytnutie takej súčinnosti, ktorá je nevyhnutná na včasné ukončenie Diela, Zhotoviteľ nebude v omeškaní s jeho zhotovením a lehota podľa ods. 4 tohto článku sa predĺži výlučne o čas omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti. To však platí len za predpokladu, že Zodpovedná osoba Zhotoviteľa v prvý deň omeškania písomne upozornila Zodpovednú osobu Obstarávateľa na konkrétne potrebnú súčinnosť, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní, a toto upozornenie pravidelne písomne obnovovala najmenej jedenkrát za 5 dní až do dosiahnutia nápravy. **Termín odovzdania Diela v takomto prípade nesmie presiahnuť 31.12.2025.**

6. Ak nevhodné pokyny a/alebo podklady Objednávateľa prekážajú v riadnom plnení povinností Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich plnenie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny nevhodných podkladov alebo zmeny pokynov alebo do doby písomného potvrdenia Objednávateľa, že napriek písomnému upozorneniu na plnení podľa nevhodných pokynov trvá. O dobu prerušenia plnenia povinností Zhotoviteľa sa predlžuje lehota na ich plnenie.
7. Pre zamedzenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že lehotu na vykonanie Diela ako celku je možné predĺžiť, za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok, iba písomne, uzavretím dodatku k tejto Zmluve.
8. Zhotoviteľ je povinný Služby servisnej podpory poskytovať riadne a včas v rozsahu a v súlade s technickými požiadavkami Objednávateľa špecifikovanými touto Zmluvou.
9. Zhotoviteľ je povinný začať poskytovať Služby servisnej podpory podľa tejto Zmluvy od spustenia Diela do produkčnej prevádzky, najneskôr od prevzatia Diela bez vád podpísaním Záverečného akceptačného protokolu.

## Článok IV
## Odovzdanie a prevzatie Diela

1. O odovzdaní a prevzatí Diela do produkčnej prevádzky bude spísaný a oboma Zmluvnými stranami podpísaný preberací protokol (ďalej len ako **„Záverečný akceptačný protokol"**).
2. Akceptačný protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.
3. Obsahom akceptačného protokolu bude potvrdenie Objednávateľa o odovzdaní a prevzatí Diela s jednoznačným vyjadrením, či Dielo vykazuje alebo nevykazuje vady.
4. Skúmanie splnenia povinnosti Zhotoviteľa poskytnúť Dielo, prípadne Servisné služby bez vád a preverenie reálnej funkčnosti Webovej stránky a/alebo jeho dielčích častí z hľadiska tejto Zmluvy tak, ako špecifikované v prílohe č.1 tejto Zmluvy – Opis predmetu zákazky, bod , bude predmetom akceptačných testov (ďalej len ako **„Akceptačné testy"**).
5. Prílohou akceptačných testov bude (i) zápisnica o akceptačných testoch, (ii) prezenčné listiny zo školení, ak boli čo i len v rámci niektorej z etáp vykonané pre užívateľov Diela, spolu so školiacim materiálom.
6. Akceptačné testy Diela vykonajú Zmluvné strany za prítomnosti Zodpovedných osôb alebo iných poverených osôb v prostredí a na infraštruktúre Objednávateľa a v oddelených testovacích prostrediach (t.j. bez možnosti ovplyvniť bežnú činnosť Objednávateľa), ak sa Zmluvné strany vopred výslovne nedohodnú inak. O výsledku Akceptačných testov spíšu Zmluvné strany zápisnicu. V prípade, ak Akceptačným testom budú zistené vady, Zmluvné strany ich uvedú v zápisnici a Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť ich na vlastné náklady v tam dohodnutej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne informovať Objednávateľa najmenej 5 (päť) pracovných dní pred stanovením termínu Akceptačných testov.
7. Výsledky Akceptačných testov sa zaznamenajú v Akceptačnom protokole. V prípade, ak Dielo bude vykazovať vady, obsahom Akceptačného protokolu bude aj informácia, či a ktoré zistené vady bránia, resp. nebránia riadnemu užívaniu Diela, a zároveň aj návrh termínu na odstránenie vád, ktoré bránia riadnemu užívaniu Webovej stránky.
8. Dielo sa nepovažuje za Objednávateľom prevzaté, ak vykazuje vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu Objednávateľom. V prípade, že Dielo vykazuje vady, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu Objednávateľom, budú tieto vady uvedené v Akceptačnom protokole s termínom ich

odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady tak, aby boli zistené vady Diela odstránené najneskôr do termínu uvedeného v Akceptačnom protokole. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný Dielo s vadami nebrániacimi jeho užívaniu prevziať. Inak sa Dielo považuje za prevzaté až dňom podpisu Akceptačného protokolu, v ktorom Zmluvné strany skonštatujú, že Dielo nemá žiadne zjavné vady, tzv. „**Záverečný akceptačný protokol**". Prílohou Záverečného akceptačného protokolu budú Akceptačné testy.

9. Súčasne s odovzdaním a prevzatím Diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi technickú, prevádzkovú a užívateľskú dokumentáciu Diela v elektronickom formáte PDF v zmysle prílohy č. 1– Opis predmetu zákazky, podľa požiadavky Objednávateľa a v jednom vyhotovení aj v písomnej forme (ďalej len „Dokumentácia").
10. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe prevzatia Dokumentácie:
    a) Objednávateľ je povinný zaslať pripomienky k Dokumentácii v lehote 10 pracovných dní odo dňa jej odovzdania Objednávateľovi.
    b) Zhotoviteľ je povinný pripomienky odborne posúdiť a Dokumentáciu v súlade s nimi v lehote 10 pracovných dní upraviť. Ak niektorú pripomienku nie je možné akceptovať, Zhotoviteľ túto skutočnosť oznámi a vysvetlí bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
    c) Objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní od opätovného dodania Dokumentácie preveriť zapracovanie pripomienok a v uvedenej lehote zaslať svoj súhlas alebo nesúhlas/pripomienky Zhotoviteľovi. V prípade nesúhlasu/pripomienok budú Zmluvné strany postupovať podľa písm. b) a c) tohto odseku až do zhody o úplnosti a správnosti Dokumentácie.
11. Dokumentácia odovzdávaná spolu s Dielom bude zahŕňať:
    a) technickú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme,
    b) prevádzkovú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme,
    c) užívateľskú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej podobe,

    v zmysle prílohy č. 1 – Opis predmetu zákazky.

## Článok V
## Práva duševného vlastníctva a licenčná zmluva

1. Vzhľadom k tomu, že súčasťou Diela podľa tejto Zmluvy je aj plnenie, ktoré môže napĺňať znaky autorského diela v zmysle Autorského zákona, je k týmto súčastiam Diela poskytovaná Zhotoviteľom výhradná licencia za podmienok dohodnutých v tomto článku Zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený všetky súčasti Diela Zhotoviteľa považované za autorské dielo v zmysle Autorského zákona (ďalej len „autorské diela") používať za nižšie uvedených podmienok:
    a) Objednávateľ je oprávnený od okamihu účinnosti poskytnutia licencie k autorskému dielu používať toto k akémukoľvek účelu a v rozsahu, v akom uzná za potrebné, vhodné či primerané. Pre vylúčenie pochybností to znamená, že Objednávateľ je oprávnený používať autorské dielo v neobmedzenom kvantitatívnom, vecnom a územnom rozsahu, všetkými do úvahy prichádzajúcimi spôsobmi a s časovým rozsahom obmedzeným iba dobou trvania majetkových autorských práv k autorskému dielu. Súčasťou licencie je neobmedzené oprávnenie Objednávateľa na spracovanie Diela a možnosť vykonávať tak akékoľvek modifikácie, úpravy, zmeny autorského diela tvoriaceho súčasť Diela a podľa svojho

uváženia doň zasahovať, zapracovávať ho do ďalších autorských diel, zaraďovať ho do diel súborných či do databáz a podobne, a to aj prostredníctvom tretích osôb. Objednávateľ je bez potreby akéhokoľvek ďalšieho povolenia Zhotoviteľa oprávnený udeliť tretej osobe sublicenciu na použitie autorského diela alebo svoje oprávnenie k použitiu autorského diela tretej osobe postúpiť. Licencia k autorskému dielu je Zhotoviteľom poskytovaná v neobmedzenom rozsahu a výhradná. Objednávateľ nie je povinný licenciu využiť.

b) V prípade počítačových programov sa licencia vzťahuje v rovnakom rozsahu na autorské dielo v strojovom aj zdrojovom kóde, ako aj na koncepčné prípravné materiály, súvisiacu dokumentáciu a aj na prípadné ďalšie verzie počítačových programov obsiahnutých vo Webovej stránke a upravené na základe tejto Zmluvy.
c) Zhotoviteľ touto Zmluvou poskytuje Objednávateľovi licenciu k autorským dielam podľa písm. a) tohto odseku, pričom účinnosť licencie nastane okamihom prevzatia Diela, ktoré príslušné autorské dielo obsahuje; do tej doby je Objednávateľ oprávnený autorské dielo použiť v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na akceptáciu a prevzatie Diela.
d) Udelenie licencie nie je možné zo strany Zhotoviteľa vypovedať a jej účinnosť trvá aj po skončení účinnosti tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.
e) Zmluvné strany vyhlasujú, že v prípade ak by pri plnení tejto Zmluvy vzniklo činnosťou Zhotoviteľa a Objednávateľa dielo spoluautorov a ak sa Zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, bude sa mať za to, že Objednávateľ je oprávnený vykonávať majetkové autorské práva k dielu spoluautorov tak, ako by bol ich výhradným vykonávateľom. Cena Diela je stanovená so zohľadnením tohto ustanovenia a Zhotoviteľovi nevzniknú žiadne nové nároky na odmenu.
f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť udelenie licencie k autorskému dielu podľa tejto Zmluvy, vrátane oprávnenia udeliť sublicencie a súvisiace povolenia bez ujmy na právach tretích osôb.
g) Objednávateľ nezodpovedá za nežiaduce konanie Zhotoviteľa v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi, stratami, alebo škodami vyplývajúcimi z jeho úkonov pri nakladaní s Dielom, ako aj s akýmikoľvek nárokmi, stratami alebo škodami súvisiacimi s akceptáciou a používaním, zneužívaním alebo vlastníctvom diela. V prípade, že sa konanie Zhotoviteľa preukáže ako nežiaduce, je Zhotoviteľ licencie povinný nahradiť Objednávateľovi škodu spôsobenú takýmto nežiaducim konaním.
h) V prípade, ak boli v rámci odovzdania Diela alebo časti diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami chránenými autorským právom podľa autorského zákona, Zhotoviteľ sám zodpovedá za prípadné porušenie osobnostných a majetkových práv autorov samostatných diel. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že má vysporiadané všetky osobnostné a majetkové práva.
i) Zhotoviteľ okamžikom odovzdania Diela udeľuje Objednávateľovi súhlas používať Dielo ako licenciu výhradnú, časovo neobmedzenú (po dobu trvania majetkových autorských práv), územne neobmedzenú, v neobmedzenom rozsahu (najmä na neobmedzený počet zariadení a užívateľov) a na všetky spôsoby použitia a akéhokoľvek iného nakladania s ňou (vrátane vykonávania zmien a úprav) najmä, avšak nielen, v súlade s § 19 ods. 4 Autorského zákona. Vytvorený programátorský kód musí byť v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, že je kompletný a v správnej verzii, t.j. v takej, ktorá umožňuje kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality, a to vrátane kompletnej dokumentácie zdrojového kódu.

j) Udelená licencia sa vzťahuje v rovnakom rozsahu na vyjadrenie diela v strojovom aj zdrojovom kóde, ako aj na koncepčné prípravné materiály, súvisiacu dokumentáciu.

k) Zhotoviteľ súhlasí, že Objednávateľ má právo počas trvania udelenej licencie na použitie Diela, a to najmä na spracovanie Diela, spojenie Diela s iným dielom, zaradenie Diela do databázy, vyhotovenie rozmnoženiny Diela, verejné rozširovanie originálu Diela alebo rozmnoženiny Diela vypožičaním alebo nájmom, uvedenie Diela na verejnosti verejným vystavením originálu Diela alebo rozmnoženiny Diela, verejným vykonaním Diela alebo verejným prenosom Diela.

l) Ak Dielo obsahuje databázu podľa § 133 ods. 1 Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi bezodplatný a výhradný súhlas na použitie databázy, na spôsob výberu a usporiadanie obsahu databázy a na extrakciu a reutilizáciu celého obsahu databázy definovanej v zmysle § 130 Autorského zákona. Udelením súhlasu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť zdržať sa používania databázy a taktiež povinnosť zdržať sa udeľovania súhlasu tretím osobám.

m) Ak je súčasťou Diela zdrojový kód, Zhotoviteľ udeľuje v rovnakom rozsahu v prospech Objednávateľa licenciu k zdrojovým kódom, vrátane oprávnenia vykonávať zmeny v texte zdrojového kódu, pričom Zhotoviteľ uloží kompletný zdrojový kód v aktuálnej verzii súčasne s Dielom do úložiska v dispozičnej sfére Objednávateľa.

n) Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi vytvorený zdrojový kód v jeho úplnej aktuálnej podobe spôsobom v zmysle predchádzajúceho písmena tohto článku Zmluvy s označením časti a verzie Diela, ktorej sa týka. Za odovzdanie vytvoreného zdrojového kódu Objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy rozumie sprístupnenie zdrojového kódu Objednávateľovi uložením zdrojového kódu do úložiska v dispozičnej sfére Objednávateľa.

o) Súčasťou Diela môže byť tzv. proprietárny softvér alebo tzv. open source softvér (pri ktorom Zhotoviteľ nemôže udeliť Objednávateľovi oprávnenie podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku alebo to nemožno od neho spravodlivo požadovať), iba pri splnení nasledovných podmienok:

   (i) Ide o softvér renomovaných výrobcov, ktorý je na trhu bežne dostupný, t.j. ponúkaný na území Slovenskej republiky aspoň tromi na sebe nezávislými a vzájomne neprepojenými subjektami oprávnenými softvér dodávať a upravovať. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi o tejto skutočnosti písomné vyhlásenie a na výzvu Objednávateľa túto skutočnosť preukázať.

   (ii) Ide o open source softvér, ktorý je verejnosti poskytovaný zadarmo, vrátane detailne komentovaných zdrojových kódov, úplnej užívateľskej, prevádzkovej a administrátorskej dokumentácie a práva softvér meniť a zasahovať doň. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi o tejto skutočnosti písomné vyhlásenie a na výzvu Objednávateľa túto skutočnosť preukázať.

   (iii) Zhotoviteľ Objednávateľovi k softvéru poskytne alebo sprostredkuje poskytnutie úplných komentovaných zdrojových kódov softvéru a bezpodmienečné právo softvér meniť. Poskytovanie zdrojových kódov sa bude riadiť čl. V tejto Zmluvy.

   (iv) Ide o softvér, ktorého API (aplikačné rozhranie/Application Programming Interface) pokrýva všetky moduly a funkcionality softvéru, je dostatočne dokumentované, umožňuje zapuzdrenie softvéru a jeho adaptáciu v rámci meniacich sa podmienok IT prostredia Objednávateľa bez nutnosti zásahov do zdrojových kódov softvéru a Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi právo použiť toto rozhranie pre

programovanie webovej stránky v rovnakom rozsahu ako softvér.

(v) Zhotoviteľ sa zaviaže Objednávateľovi, že po dokončení Diela na písomnú výzvu Objednávateľa najneskôr do 30 dní poskytne úplné komentované zdrojové kódy softvéru a bezpodmienečné právo softvér meniť alebo poskytne API (aplikačné rozhranie/Application Programming Interface), ktoré pokrýva všetky moduly a funkcionality softvéru, je dostatočne dokumentované, umožňuje zapuzdrenie softvéru a jeho adaptáciu v rámci meniacich sa podmienok IT prostredia Objednávateľa bez nutnosti zásahov do zdrojových kódov softvéru a Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi právo použiť toto rozhranie pre programovanie webovej stránky v rovnakom rozsahu ako softvér.

p) Pokiaľ sa bude jednať o proprietárny softvér Zhotoviteľa alebo tretích strán podľa písm. p) ods. 2 tohto článku, na rozdiel od licencie k Dielu podľa písm. a) až písm. f) postačí, aby udelená licencia k softvéru podľa písm. p) obsahovala neexkluzívne oprávnenie použiť ho akýmkoľvek spôsobom najmenej po dobu trvania tejto Zmluvy na území Slovenskej republiky, vrátane práva Objednávateľa do takéhoto softvéru zasahovať za podmienok podľa písm. p).

q) Ak to nie je možné po Zhotoviteľovi spravodlivo požadovať a ak to nie je v rozpore s ustanoveniami ods. 2 písm. p) tohto článku, nemusia byť Objednávateľovi k takémuto softvéru odovzdané zdrojové kódy podľa čl. V tejto Zmluvy a udelené právo do takéhoto softvéru zasahovať, vždy však musí byť odovzdaná kompletná užívateľská, administrátorská a prevádzková dokumentácia.

r) Zhotoviteľ je povinný vo svojich riešeniach pre Objednávateľa obmedziť využitie takéhoto proprietárneho softvéru, ktorý je čo do licencie obmedzený v zmysle písm. h) alebo i) tohto odseku.

s) Zhotoviteľ sa zaväzuje samostatne zdokumentovať všetky využitia proprietárneho softvéru v rámci Diela a predložiť Objednávateľovi ucelený prehľad využitého proprietárneho softvéru a open source softvéru.

t) Ak sú s použitím proprietárneho softvéru, služieb podpory k nemu, či iných súvisiacich plnení spojené jednorazové či pravidelné poplatky, je Zhotoviteľ povinný v rámci ceny Diela riadne uhradiť všetky tieto poplatky za celú dobu trvania Zmluvy a za obdobie po jej skončení až do uplynutia 1 kalendárneho roka po roku, v ktorom má skončiť záručná doba k Dielu podľa tejto Zmluvy.

3. Práva získané v rámci plnenia tejto Zmluvy prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu Objednávateľa. Prípadná zmena v osobe Zhotoviteľa (napr. právne nástupníctvo nebude mať vplyv na oprávnenia udelené v rámci tejto Zmluvy Zhotoviteľom Objednávateľovi). Pri zmene Zhotoviteľa z akýchkoľvek dôvodov sa pôvodný Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi úplnú súčinnosť pri prechode na nového Zhotoviteľa, najmä v oblasti architektúry a integrácie informačných systémov.

4. Odmena za poskytnutie, sprostredkovanie alebo postúpenie licencie k autorským právam je zahrnutá v cene Diela.

## Článok VI
## Záruka a odstraňovanie vád počas záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo ju ku dňu potvrdenia v Záverečnom akceptačnom protokole

a počas záručnej doby bez vád a má funkčné a technické vlastnosti opísané v Zmluve, najmä v jej prílohe č. 1.

2. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo a jeho jednotlivé časti záruku počas trvania záručnej doby, ktorá je **24 (dvadsaťštyri) mesiacov od riadneho odovzdania a prevzatia Diela bez vád Záverečným akceptačným protokolom**. Počas záručnej doby Zhotoviteľ zodpovedá za funkcionality a funkčnosť Diela a zaručuje, že bude spôsobilé na použitie a účel zodpovedajúci jeho určeniu.
3. Zhotoviteľ zaručuje, že Dielo nemá právne vady, predovšetkým nie je zaťažené právami tretích osôb z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi škodu spôsobenú uplatnením nárokov tretích osôb z titulu porušenia ich chránených práv súvisiacich s plnením Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov podľa tejto Zmluvy.
4. Objednávateľ je oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi vady kedykoľvek do uplynutia záručnej doby bez ohľadu na to, kedy sa o nich dozvedel alebo mohol dozvedieť a bez ohľadu na to, či ide o vady zjavné alebo skryté. Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezplatné odstránenie vady Diela v lehote 5 pracovných dní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Odstránením vady sa rozumie trvalé vyriešenie vady, alebo poskytnutie náhradného riešenia na dobu do trvalého vyriešenia vady, ak toto nie je možné v primeranej lehote. Zhotoviteľ je povinný na oznámenie vady reagovať v lehote 24 hodín.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú potvrdiť odstránenie vady v zápisnici o odstránení vady podpísanej oboma Zmluvnými stranami, v ktorej uvedú predmet vady, deň jej ohlásenia a spôsob a čas jej odstránenia.
6. Ak nedôjde k odstráneniu vady v dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania.

## Článok VII
## Služby servisnej podpory

Pre účely tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný poskytovať Objednávateľovi nasledovné Služby servisnej podpory:

*a)* ***Služby prevádzkovej a servisnej podpory počas doby realizácie diela:***

- riešenie prevádzkových problémov vzniknutých pri používaní IS, vrátane vykonania zásahu a odstraňovania vád, chýb, problémov a nesprávnych funkcionalít IS (ďalej ako „Incident");
- zaistenie prevádzky schopnosti IS;
- vykonávanie úpravy a údržby softvéru v rámci rozvoja IS, priebežné sledovanie a nastavovanie parametrov za účelom zrýchlenia práce, vylepšenia postupov spracovania a ostatných úprav;
- poskytovanie nových verzií IS - jeho pravidelné upgrady a aktualizácie;
- odovzdávanie informácií o nových verziách vrátane doplnenia dokumentácie IS;
- poskytovanie prevádzkovej a servisnej podpory na aktuálnu verziu IS;
- technologické upgrady IS - zaisťovanie kompatibility s novými verziami operačného systému a ďalších používaných externých produktov, podpora štandardov a štandardov stanovených pre informačné systémy verejnej správy, update a upgrade (zaistenie funkčnosti v novej verzii softvéru) špeciálnych do vývojov a úprav realizovaných na základe objednávok a zmlúv uzavretých s odberateľom, konzultácie v rámci aplikačnej

podpory;

b) ***Služby legislatívnej a aplikačnej podpory počas doby realizácie diela:***
   - služby legislatívnej podpory budú zahŕňať zaisťovanie zhody s platnou všeobecne záväznou legislatívou SR (aktualizácia IS v závislosti od legislatívnych zmien) vyplývajúcou z právnych predpisov zverejnených v Zbierke zákonov SR, a to sprístupnením legislatívneho upgrade softvéru najneskôr v termíne, ktorý je nevyhnutný na spracovanie údajov pomocou softvéru s príslušnými legislatívnymi zmenami, a to najneskôr do 7 dní pred dňom účinnosti legislatívnych zmien;

c) ***Služby ServiceDesku počas doby realizácie diela:***
   - služby servisnej podpory budú Zhotoviteľom zabezpečené prostredníctvom Zákazníckeho portálu servisnej podpory poskytovateľa „ServiceDesku".
   - pod pojmom ServiceDesk sa myslí webový portál v režime pracovných dní pre nahlasovanie a evidenciu Incidentov Objednávateľa a ďalších udalostí súvisiacich so IS a to nepretržite počas celého trvania tejto Zmluvy v zmysle Požiadaviek na prevádzku IS.
   - ServiceDesk zahŕňa vytváranie, editovanie, mazanie, ukončenie, delegovanie, linkovanie, postúpenie Incidentu, možnosť nahrávať súbory k jednotlivým Incidentom, prizvať konzultanta, umožňuje zvýšenie intenzity riešenia problému vrátane manažérskych reportov a prehľadov aktuálnych a vyriešených Incidentov;
   - ServiceDesk je jedným z nástrojov komunikácie medzi Zmluvnými stranami.

## Článok VIII
## Odmena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za Dielo a ďalšie činnosti podľa tejto Zmluvy (ďalej len ako **„Celková odmena"**) je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, maximálnu a bude hradená z prostriedkov Objednávateľa získaných na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov a z vlastných prostriedkov Objednávateľa.
2. **Celková odmena je stanovená na sumu 37 200,- EUR** (slovom: deväťdesiatdeväťtisícosemstopäťdesiat EUR) bez DPH, čo predstavuje sumu **45 756,- EUR** (slovom: štyridsaťpäťtisíc sedemsto päťdesiatšesť EUR) s DPH.
3. Pre účely vylúčenia akýchkoľvek pochybností Celková odmena predstavuje celkovú odplatu za Dielo, udelenie licencií, a iné činnosti a plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
4. Celková odmena je maximálna, konečná a v jej výške sú zohľadnené všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy a jej príloh, a to vrátane všetkých poplatkov a všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných plnení a dojednaní a vykonanie predmetu Zmluvy v plnom rozsahu. Zhotoviteľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom Celkovú odmenu jednostranne navýšiť alebo akýmkoľvek spôsobom meniť, ani účtovať Objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky ako tie, ktoré sú dojednané v tejto Zmluve. Zhotoviteľ nie je ani oprávnený požadovať a nárokovať si náhradu bankových a iných poplatkov týkajúcich sa úhrad Celkovej odmeny. Zhotoviteľ rovnako nie je oprávnený požadovať preddavkové alebo zálohové platby.
5. Celková odmena bude Objednávateľom uhradená na základe **faktúry vystavenej Zhotoviteľom a preukázateľne doručenej na adresu Objednávateľa, a to po odovzdaní a prevzatí Diela**

**bez vád spísaním Záverečného akceptačného protokolu.**

6. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry musia obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy, príp. dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy a bankové spojenie. Ak faktúra nebude obsahovať správne údaje alebo prílohy podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená.
7. Splatnosť faktúry je **60 (slovom: šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do sídla Objednávateľa.**
8. Ak Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi v súlade s ods. 6. tohto článku, lehota splatnosti faktúry sa zruší a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.
9. Objednávateľ si splní svoj záväzok zaplatiť cenu alebo jej časť bankovým prevodom fakturovanej sumy v prospech účtu Zhotoviteľa, ktorý je uvedený v Zmluve. Za deň zaplatenia fakturovanej sumy sa pre účely tejto Zmluvy považuje deň odpísania peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ je povinný splniť všetky záväzky zo Zmluvy aj v prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením niektorej faktúry.

## Článok IX
## Ďalšie povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany sú povinné postupovať pri plnení si svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy tak, aby bol naplnený účel tejto Zmluvy, a poskytovať si vzájomnú súčinnosť.
2. Zmluvné strany sú povinné plniť si svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy riadne a včas, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a v súlade s platnou a účinnou legislatívou.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú vyhnúť sa všetkým činnostiam, ktorými by sťažili alebo znemožnili plnenie zmluvnej alebo zákonnej povinnosti druhej Zmluvnej strany.
4. Zhotoviteľ je povinný počas celého trvania tejto Zmluvy disponovať všetkými potrebnými oprávneniami a spôsobilosťou minimálne v rozsahu požadovanom zo strany Objednávateľa. Nesplnenie tohto záväzku je dôvodom na okamžité ukončenie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa, odstúpením. Stratu potrebných oprávnení a spôsobilosti je Zhotoviteľ povinný do 3 pracovných dní oznámiť Objednávateľovi elektronickou formou.
5. Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť plnenie podľa tejto Zmluvy aj prostredníctvom subdodávateľa, resp. subdodávateľov. V takom prípade je povinný ich zoznam predložiť Objednávateľovi do troch pracovných dní od podpisu Zmluvy. Zhotoviteľ nesmie celý predmet plnenia Zmluvy prenechať na zhotovenie a plnenie subdodávateľom. V prípade plnenia časti Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa/subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ za dodržanie všetkých zmluvných podmienok subdodávateľmi tak, ako by Zmluvu plnil sám.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
    a) zhotoviť Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v súlade s požiadavkami Objednávateľa uvedenými v tejto Zmluve vrátane jej príloh a v podmienkach verejného obstarávania,
    b) postupovať odborne, starostlivo, čestne, svedomito a hospodárne a využívať dostupné odborné znalosti a skúsenosti v súlade so záujmami Objednávateľa,
    c) dodržiavať pokyny a podklady Objednávateľa,

d) písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť požiadaviek, podkladov a pokynov, splnenie ktorých by mohlo spôsobiť zmarenie účelu Zmluvy (ďalej len „Nevhodná požiadavka") a ponúknuť vhodné alternatívne riešenie a až do doby nahradenia nesprávnych alebo nevhodných pokynov prerušiť dodávku Diela. Ak Objednávateľ napriek písomnému upozorneniu trvá na splnení Nevhodnej požiadavky, Zhotoviteľ nezodpovedá za zmarenie účelu tejto Zmluvy, ak k nemu dôjde v priamej príčinnej súvislosti s Nevhodnou požiadavkou,

e) neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom omeškaní alebo iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť riadne a včasné ukončenie Diela,

f) umožniť Objednávateľovi alebo ním poverenej tretej strane vykonať audit vyvíjaného Diela, vrátane informačných systémov a vývojového prostredia Zhotoviteľa na overenie miery dodržiavania bezpečnostných požiadaviek.

7. Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Pracovnoprávne predpisy"). Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bol oboznámený so všetkými požiadavkami Objednávateľa, a je schopný plniť si svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy v súlade s nimi.
9. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a dodať Dielo a zabezpečiť Služby servisnej podpory tak, aby boli počas celého trvania tejto Zmluvy v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
10. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať všetky bezpečnostné smernice a štandardy vyplývajúce zo Zákona o kybernetickej bezpečnosti a Zákona o ITVS. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhotovenie Diela ako aj Služby servisnej podpory tak, aby bola zabezpečená ich ochrana pred kybernetickými hrozbami v aktuálnom čase.
11. Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený, priamo či nepriamo, urobiť vyhlásenie pre tlač, rozhlas, televíziu alebo iné médium, ktoré by akýmkoľvek spôsobom súviselo s touto Zmluvou.

## Článok X
## Ochrana osobných údajov a dôverných informácií

1. Zmluvné strany si uvedomujú dôležitosť bezpečnosti spracúvania osobných údajov a preto sa zhodli na tom, že ich budú spracúvať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie ochrany osobných údajov) v platnom znení (ďalej len ako „GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov").
2. Zmluvné strany sa za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov podľa tejto Zmluvy a vzájomnej komunikácie zaväzujú prijať technické, organizačné a personálne opatrenia na ochranu osobných údajov, pričom vezmú do úvahy najmä použiteľné

technické prostriedky, dôvernosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody dotknutých osôb.

3. V prípade, ak Zhotoviteľ príde pri plnení tejto Zmluvy do kontaktu s osobnými údajmi, ktoré spracúva Objednávateľ, Zhotoviteľ nesmie v žiadnej forme spracúvať osobné údaje, ktoré sú spracúvané Objednávateľom, najmä ich nesmie poskytnúť žiadnej tretej osobe, zhromažďovať ich, kopírovať ich, zverejňovať ich alebo inak ich akýmkoľvek spôsobom využiť pre akékoľvek vlastné potreby alebo pre akékoľvek potreby tretej osoby, ak nie je v tejto Zmluve výslovne stanovené inak. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, Zhotoviteľ nesmie vynášať z priestorov Objednávateľa žiadne fyzické alebo elektronické nosiče informácií (napr. dokumenty, CD nosiče, USB a pod.) (ďalej len ako „Nosič informácií"), ktoré obsahujú osobné údaje spracovávané Objednávateľom a ani vyhotovovať kópie týchto Nosičov informácií.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne vrátiť Objednávateľovi všetky Nosiče informácií, ktoré obsahujú osobné údaje spracúvané Objednávateľom. V prípade, ak niektorý z Nosičov informácií obsahujúci osobné údaje je potrebný pre plnenie podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný vrátiť takýto Nosič informácií bezodkladne po ukončení súvisiacich plnení v rámci tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými príde do kontaktu pri plnení tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení trvania tejto Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný preukázať splnenie tejto povinnosti. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak to priamo vyplýva z platných právnych predpisov, pričom v takom prípade je Zhotoviteľ povinný postupovať výlučne v súlade s týmito platnými právnymi predpismi pri zachovaní zásady minimalizácie spracúvania osobných údajov.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná všetky opatrenia na to, aby jeho zamestnanci a príp. iné spolupracujúce osoby pri plnení tejto Zmluvy dodržiavali povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov stanovené v GDPR, v Zákone o ochrane osobných údajov a v tejto Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje poučiť svojich zamestnancov a príp. iné spolupracujúce osoby o povinnostiach, ktoré im vyplývajú z GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov a tejto Zmluvy.
7. Zhotoviteľ je povinný nahradiť akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí dotknutej osobe a/alebo Objednávateľovi v dôsledku nedodržania svojich povinností týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, t.j. najmä v prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenia GDPR a/alebo Zákona o ochrane osobných údajov, alebo ak Zhotoviteľ koná nad rámec alebo v rozpore s touto Zmluvou.
8. Technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, marketingové alebo ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz, kompilácií, štúdií a iných dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácií, či už v písomnej, ústnej, obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácií, ktoré majú formu obchodného tajomstva v súlade s § 17 Obchodného zákonníka a ktoré prináležia Objednávateľovi predstavujú informácie, ktoré sa spolu ďalej označujú len ako „Dôverné informácie".
9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie Dôverných informácií bude a/alebo môže mať za následok značné poškodenie Objednávateľa, jeho činností a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou.
10. Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých Dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté Objednávateľom a/alebo ku ktorým má Zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z Dôverných informácií na iné účely, ako je uvedené v tejto Zmluve.
11. Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa Dôverných informácií sa vzťahujú aj na pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo Zmluvných strán, ktorým sú

Zmluvné strany oprávnené poskytnúť Dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dôverných informácií tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu je Zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.

12. Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto Zmluve pridruženými osobami, partnermi a/alebo poradcami Zhotoviteľa bude považované za porušenie zo strany Zhotoviteľa, za čo bude Zhotoviteľ zodpovedný.
13. Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré:
    a) boli zverejnené už pred podpisom Zmluvy; alebo
    b) sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia Zhotoviteľa a z iného dôvodu ako porušenia povinností podľa Zmluvy; alebo
    c) boli vo vlastníctve Zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto Zmluvy; alebo
    d) boli vyvinuté Zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť; alebo
    e) boli získané Zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť Dôverné informácie; alebo
    f) boli sprístupnené niektorou zo Zmluvných strán, ak je ich Zmluvná strana povinná sprístupniť na základe platných právnych predpisov alebo si ich vyžiada príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi Zmluvnými stranami.
14. Všetky Dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto Zmluvy majetkom Objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie vyhotovené Zhotoviteľom v jeho mene alebo zástupcami Zhotoviteľa, vcelku alebo sčasti na základe Dôverných informácií, nie sú alebo sa nestanú majetkom Objednávateľa, ale Zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
15. Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť Dôverné informácie podľa ustanovení tejto Zmluvy bez toho, aby tým porušoval svoje zmluvné povinnosti voči akýmkoľvek tretím osobám.
16. Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie Dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu účelu tejto Zmluvy.
17. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a zrieka sa všetkých implicitných garancií vo vzťahu k Dôverným informáciám, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancií ohľadom kvality, presnosti alebo kompletnosti Dôverných informácií.
18. Žiaden obsah Dôverných informácií nie je možné považovať ako akýkoľvek prísľub, vyhlásenie alebo garanciu poskytnutú Objednávateľom Zhotoviteľovi.
19. Poskytnutím Dôverných informácií neprechádza na Zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k Dôverným informáciám.
20. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na odstránenie následkov neoprávnenej manipulácie s Dôvernými informáciami.
21. Okrem povinnosti informovať Objednávateľa podľa iných ustanovení tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne Objednávateľa informovať o akýchkoľvek iných skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na plnenie a trvanie tejto Zmluvy, najmä informácie:
    a) o zmene právnej formy, obchodného mena, štatutárneho zástupcu alebo spoločníka Zhotoviteľa,
    b) týkajúce sa vstupu Zhotoviteľa do likvidácie, podania návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo

na povolenie reštrukturalizácie.

## Článok XI
## Povinnosti zmluvných strán v oblasti kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov

**1. Všeobecné požiadavky**

1.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa v súvislosti s poskytovaním služieb podľa Zmluvy zaväzujú dodržiavať príslušné povinnosti, ktoré im vyplývajú zo Zákona o KB, Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „Vyhláška NBÚ"), zákona o ITVS a z Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy (ďalej len „Vyhláška ÚPV SR"). Práva a povinnosti Zmluvných strán týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti sú špecifikované v nasledovných bodoch čl. XI tejto Zmluvy.

1.2. V súvislosti s poskytovaním služieb podľa Zmluvy je Objednávateľ povinný oboznámiť Zhotoviteľa so svojimi vnútornými predpismi, ktoré upravujú jeho bezpečnostné opatrenia a notifikačné povinnosti kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona o KB a Vyhlášky NBÚ. Akúkoľvek zmenu vnútorných predpisov Objednávateľa, ktoré upravujú bezpečnostné opatrenia a notifikačné povinnosti na úseku kybernetickej bezpečnosti, je Objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Zhotoviteľovi.

1.3. Zhotoviteľ je pri poskytovaní služieb podľa Zmluvy povinný:

a) prijať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia a notifikačné povinnosti na úseku kybernetickej bezpečnosti, podľa Zákona o KB a Vyhlášky NBÚ.

b) dodržiavať a riadiť sa vnútornými predpismi Objednávateľa, ktoré upravujú bezpečnostné opatrenia a notifikačné povinnosti na úseku kybernetickej bezpečnosti.

1.4. Plnenie bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností na úseku kybernetickej bezpečnosti tvorí integrálnu súčasť plnenia zo strany Zhotoviteľa pre Objednávateľa, a to po celú dobu trvania Zmluvy.

1.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetko potrebné technické, technologické a personálne vybavenie, ktoré je potrebné na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a že má zavedené procesy, role a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti, ktoré sú potrebné na plnenie Zmluvy.

**2. Prevencia kybernetických bezpečnostných incidentov**

2.1. Zhotoviteľ je povinný v rámci prevencie kybernetických bezpečnostných incidentov, ktoré by mohli mať potenciálny nepriaznivý vplyv na kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov Objednávateľa:

a) zabezpečiť vlastnú kybernetickú bezpečnosť.

b) sledovať výstrahy a varovania a ďalšie informácie slúžiace na minimalizovanie, odvrátenie alebo nápravu následkov incidentov všeobecne.

c) sledovať hrozby, ktoré by mohli mať potenciálny nepriaznivý vplyv na základnú službu Objednávateľa

d) predchádzať vzniku incidentov,

e) systematicky získavať (monitorovať a detegovať), sústreďovať (evidovať), analyzovať a vyhodnocovať informácie o incidentoch,

f) prijímať od Objednávateľa varovania pred incidentmi a vykonávať preventívne opatrenia potrebné na odvrátenie hrozieb, ktoré by mohli mať potenciálny nepriaznivý vplyv na základnú službu Objednávateľa,
g) zasielať Objednávateľovi včasné varovania pred incidentmi, o ktorých sa dozvie z vlastnej činnosti,
h) spolupracovať s Objednávateľom pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov mestskej časti.

2.2. Zhotoviteľ je povinný stanoviť postupy plnenia svojich povinností v bezpečnostnej dokumentácii, ktorá musí byť aktuálna a musí zodpovedať aktuálnemu stavu; bezpečnostnú dokumentáciu je na požiadanie povinný predložiť Objednávateľovi na nahliadnutie a zhotovenie kópií.

**3. Hlásenie kybernetických incidentov**

3.1. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne hlásiť a informovať Objednávateľa o každom podozrení na kybernetický bezpečnostný incident (ďalej aj „incident") a o všetkých skutočnostiach majúcich vplyv na zabezpečovanie kybernetickej bezpečnosti.

3.2. Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov obsahuje najmä informácie:
a) o tom, kto hlási kybernetický bezpečnostný incident, a to:
(i) identifikačné údaje,
(ii) kontaktné údaje,
b) o kybernetickom bezpečnostnom incidente, a to:
(i) časové údaje priebehu kybernetického bezpečnostného incidentu,
(ii) opis priebehu kybernetického bezpečnostného incidentu,
(iii) rozsah vzniknutých škôd z dôvodu kybernetického bezpečnostného incidentu,
c) o službe zasiahnutej kybernetickým bezpečnostným incidentom, a to:
(i) konkrétny popis všetkých zasiahnutých aktív,
(ii) vplyv kybernetického bezpečnostného incidentu na poskytovanú službu,
d) o riešení kybernetického bezpečnostného incidentu, a to:
(i) stav riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu,
(ii) vykonané nápravné opatrenia,
(iii) popis následkov kybernetického bezpečnostného incidentu.

3.3. Pri riešení incidentov je Zhotoviteľ povinný spolupracovať s Objednávateľom, Národným bezpečnostným úradom a na tento účel im poskytnúť potrebnú súčinnosť a všetky získané informácie, ktoré by mohli byť dôležité pre riešenie incidentu.

3.4. Zhotoviteľ je povinný v čase incidentu zabezpečiť dôkazy, ktoré budú slúžiť na objasnenie vzniku a riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi skutočnosti, že v súvislosti s incidentom mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu.

3.5. Po vyriešení incidentu je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi návrh opatrení na zabránenie pokračovania, šírenia a opakovaného výskytu incidentu.

**4. Kontaktné osoby na úseku kybernetickej bezpečnosti**

4.1. Zhotoviteľ je povinný komunikovať pri plnení povinností podľa Zmluvy spôsobom určeným Objednávateľom, pričom Zhotoviteľ musí mať vytvorené podmienky umožňujúce chránený prenos informácií. Obe Zmluvné strany sú povinné hlásiť všetky informácie, ktoré majú vplyv na plnenie Zmluvy.

4.2. Zmluvné strany určia kontaktné osoby pre vzájomnú komunikáciu na úseku kybernetickej bezpečnosti.

4.3. Zhotoviteľ je ďalej povinný doručiť Objednávateľovi zoznam svojich zamestnancov a pracovných rolí Zhotoviteľa, ktoré sa budú podieľať na plnení na poskytovaní služieb podľa tejto Zmluvy alebo budú mať prístup k informáciám Objednávateľa.

4.4. Každú zmenu v personálnom obsadení je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť.

**5. Mlčanlivosť**

5.1. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti s plnením Zmluvy a ktoré nie sú verejne známe dozvedel, pokiaľ by sa mohli dotýkať oblasti kybernetickej bezpečnosti Objednávateľa.

5.2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v rovnakom rozsahu dodržiavali povinnosť mlčanlivosti jeho zamestnanci, subdodávatelia a ich zamestnanci, a to aj po zániku ich pracovnoprávneho vzťahu alebo obchodného vzťahu.

5.3. Výnimky z povinnosti mlčanlivosti podľa tohto odseku upravuje Zákon o KB.

**6. Audit**

6.1. Objednávateľ je oprávnený vykonať u Zhotoviteľa audit alebo kontrolu, zameranú na overenie plnenia povinností Zhotoviteľa podľa ustanovení tohto článku Zmluvy a efektívnosti ich plnenia, najmä na overenie technického, technologického a personálneho vybavenia Zhotoviteľa na plnenie úloh na úseku kybernetickej bezpečnosti, ako aj nastavenie procesov, rolí a technológií v organizačnej, personálnej a technickej oblasti u Zhotoviteľa pre plnenie predmetu ustanovení tohto článku Zmluvy.

6.2. Objednávateľ môže audit u Zhotoviteľa realizovať sám alebo prostredníctvom tretej osoby; v takom prípade práva a povinnosti Objednávateľa pri výkone auditu realizuje Objednávateľom poverená tretia osoba.

6.3. Objednávateľ informuje o termíne vykonania auditu alebo kontroly Zhotoviteľa oznámením zaslaným, a to minimálne 60 dní pred vykonaním auditu alebo kontroly.

6.4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu termín auditu alebo kontroly potvrdiť alebo navrhnúť iný termín tak, aby sa audit alebo kontrola uskutočnili najneskôr do 15 dní odo dňa zaslania oznámenia. Pokiaľ Zhotoviteľ termín auditu alebo kontroly nepotvrdí, má sa za to, že s termínom súhlasí.

6.5. Zhotoviteľ je povinný pri audite spolupracovať s Objednávateľom a sprístupniť mu svoje priestory, dokumentáciu a technické a technologické vybavenie, ktoré súvisia s plnením úloh na úseku kybernetickej bezpečnosti podľa Zmluvy.

6.6. Prípadné nedostatky zistené auditom alebo kontrolou je Zhotoviteľ povinný odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 60 kalendárnych dní.

6.7. Náklady, ktoré v súvislosti s auditom alebo kontrolou vzniknú Zhotoviteľovi, znáša Objednávateľ. V prípade, ak v dôsledku auditu alebo kontroly dôjde k ohrozeniu alebo prerušeniu prevádzky Zhotoviteľa, prípadne k inej škode, Objednávateľ znáša všetky náklady s tým spojené.

6.8. Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o okolnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone auditu a ktoré nie sú verejne známe.

**7. Subdodávatelia**

7.1. Zhotoviteľ je oprávnený zapojiť do plnenia Zmluvy aj svojich subdodávateľov.

7.2. Zhotoviteľ, ak má v záujem zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

7.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny.

7.4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a údaje podľa bodu 7.2 najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny.

7.5. Ak Zhotoviteľ zapojí do plnenia subdodávateľa, je povinný tomuto subdodávateľovi uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa aplikácie bezpečnostných opatrení a hlásenia kybernetických incidentov, ako sú ustanovené v Zmluve.

7.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Objednávateľ mohol vykonať audit v súlade s ustanoveniami Zmluvy aj u subdodávateľa.

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenia poskytnuté Objednávateľovi prostredníctvom subdodávateľa tak, ako keby plnenie realizoval sám.

**8. Ostatné ustanovenia**

8.1 Po ukončení zmluvného vzťahu je Zhotoviteľ povinný na základe rozhodnutia Objednávateľa vrátiť, previesť, alebo zničiť všetky informácie Objednávateľa, ku ktorým mal Zhotoviteľ prístup počas trvania Zmluvy, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto informácií na strane Zhotoviteľa. To zahŕňa predovšetkým, ale nielen, systémové špecifikácie, prístupové informácie, zálohy a ďalšie technologické špecifikácie o informačných systémoch a sieťach Objednávateľa.

## Článok XII
## Register partnerov verejného sektora

1. V prípade, ak má byť Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov (najmä podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora) partnerom verejného sektora, zaväzuje sa a zodpovedá za to, že bude on sám počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu zo strany Zhotoviteľa má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.
2. Objednávateľ má právo prestať plniť svoje zmluvné povinnosti podľa tejto Zmluvy bez toho, aby sa dostal do omeškania, ak počas trvania Zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:
   a) nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora,
   b) Zhotoviteľ ako partner verejného sektora je v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety Zákona o registri partnerov verejného sektora,
   c) v iných v Zákone o registri partnerov verejného sektora stanovených prípadoch.

## Článok XIII
## Komunikácia zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktné údaje oprávnených osôb (Zodpovedné osoby Zmluvných strán) komunikovať vo veciach týkajúcich sa zhotovenia Diela alebo jeho častí podľa tejto Zmluvy, spolu s kontaktnými údajmi osôb zodpovedných za Služby servisnej podpory a kontaktnými údajmi osôb na úseku kybernetickej bezpečnosti sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Zmluvné strany prostredníctvom oprávnených osôb (Zodpovedných osôb):
   a) uskutočnia všetky organizačné záležitosti s ohľadom na všetky aktivity a činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy,
   b) zabezpečia vzájomnú koordináciu,

c) sledujú priebeh plnenia tejto Zmluvy,
d) navrhujú potrebné zmeny technických riešení v zmysle tejto Zmluvy,
e) zabezpečia vzájomnú spoluprácu a súčinnosť.

3. Zmluvné strany prostredníctvom kontaktných osôb pre servisnú podporu zabezpečia vzájomnú spoluprácu a súčinnosť pri realizácii Služieb servisnej podpory.
4. Zmluvné strany prostredníctvom kontaktných osôb pre kybernetickú bezpečnosť zabezpečia vzájomnú spoluprácu a súčinnosť pri realizácii kybernetickej bezpečnosti.
5. Každá zo Zmluvných strán môže kontaktné osoby zmeniť. Takáto zmena je voči druhej Zmluvnej strane účinná dňom doručenia písomného oznámenia o zmene, obsahujúceho meno a kontaktné údaje novej kontaktnej osoby.
6. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, komunikácia medzi Zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými komunikačnými prostriedkami, najmä listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a osobne.
7. Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Za doručenú sa považuje listová zásielka:
   a) dňom jej prevzatia adresátom alebo dňom odmietnutia jej prevzatia adresátom,
   b) dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, aj keď sa adresát o jej doručovaní nedozvedel,
8. Elektronická správa sa považuje za doručenú najbližší pracovný deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu podľa ods. 1 tohto článku, a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.
9. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, je možné doručovať tie písomnosti v znení neskorších predpisov, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle Zákona o eGovernmente. Doručovanie písomnosti zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle Zákona o eGovernmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona.
10. Zmluvné strany sú povinné minimálne raz počas pracovného dňa kontrolovať kontaktné e- mailové a elektronické schránky.
11. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením.

## Článok XIV
## Omeškanie a sankcie

1. V prípade omeškania s dodaním Diela, zodpovedá Zhotoviteľ za škodu spôsobenú Objednávateľovi. Zároveň vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Celkovej odmeny, za každý aj začatý deň omeškania.
2. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, v prípade nesplnenia inej povinnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z Celkovej odmeny, za každý aj začatý deň omeškania.
3. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa čl. IX ods. 7 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č.

82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom Zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % sankcie uloženej kontrolným orgánom Objednávateľovi a zároveň (ii) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku voči Zhotoviteľovi aj opakovane.

4. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší akékoľvek ustanovenia čl. X tejto Zmluvy (ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov a dôverných informácií), je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc EUR) za každé jednotlivé porušenie jeho povinností podľa v tomto odseku uvedeného článku Zmluvy.
5. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší akékoľvek ustanovenia čl. XII tejto Zmluvy (ustanovenia týkajúce sa registra partnerov verejného sektora), je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc EUR) za každé jednotlivé porušenie jeho povinností podľa v tomto odseku uvedeného článku Zmluvy.
6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že uplatnením a zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Zmluvnej strany na náhradu škody.
7. Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností, ktorá vyplýva z tejto Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj v rozsahu prevyšujúcom dojednanú zmluvnú pokutu.
8. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje nároky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi v zmysle § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať žiadne pohľadávky z tejto Zmluvy, ktoré má voči Objednávateľovi, voči pohľadávkam, ktoré má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi.
9. Akákoľvek zmluvná pokuta podľa tejto Zmluvy je splatná do 15 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia u Zhotoviteľa. Akúkoľvek zmluvnú pokutu podľa tohto článku Zmluvy je Objednávateľ oprávnený započítať s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi, a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného vzťahu.

## Článok XV
## Zodpovednosť za škodu

1. Zmluvné strany sú zodpovedné za škodu spôsobenú pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zmluvné strany sú povinné vyvinúť maximálne úsilie, aby predchádzali porušeniam svojich povinností z tejto Zmluvy, omeškaniu pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ako aj vzniku škody.
3. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení pokynov a zadaní Objednávateľa s odbornou starostlivosťou a na nevhodnosť pokynov ho upozorniť. Ak Objednávateľa na nevhodnosť pokynov neupozorní, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za vzniknutú škodu, iba ak nemohol ich nevhodnosť zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ nezodpovedá ani za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vadného zadania zo strany Objednávateľa, ak Zhotoviteľ na vadnosť zadania upozornil a Objednávateľ na tomto zadaní písomne trval.
4. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu vzájomne si oznámiť vznik okolností, ktoré

by mohli brániť riadnemu plneniu povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a zároveň sú povinné vynaložiť všetko úsilie a poskytnúť si všetku súčinnosť, ktorú možno od nich spravodlivo požadovať, aby sa zabránilo porušeniu povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, omeškaniu alebo vzniku škody.

5. Zmluvné strany za vzniknutú škodu nezodpovedajú v rozsahu podľa § 374 a § 376 Obchodného zákonníka, teda za škodu v dôsledku okolností vyššej moci, ktorou sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení zmluvných povinností a zároveň nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana prekážku odvrátila, prekonala, alebo v čase vzniku záväzku mohla predvídať. Čas na splnenie povinnosti sa v takom prípade predlžuje o čas trvania prekážky z dôvodu vyššej moci a čas nevyhnutný na odstránenie jej následkov.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu upozorniť písomne druhú Zmluvnú stranu na vznik okolností vylučujúcich zodpovednosť a brániacich riadnemu plneniu tejto Zmluvy.

## Článok XVI
## Trvanie zmluvy

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, **do uplynutia 24 kalendárnych mesiacov od prevzatia Diela Záverečným akceptačným protokolom**.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká:
   a) uplynutím obdobia, na ktorú bola Zmluva uzavretá,
   b) písomnou dohodou Zmluvných strán;
   c) odstúpením od Zmluvy v zmysle ods. 4 a 5 tohto článku.
3. Zmluvné strany môžu ukončiť Zmluvu dohodou ku ktorémukoľvek dňu. V prípade že sa tak stane, podstatnou náležitosťou písomnej dohody bude stanovenie spôsobu vysporiadania vzájomných vzťahov, nárokov a povinností.
4. Odstúpiť od Zmluvy je možné len z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností zo strany tej Zmluvnej strany, ktorej to umožňuje zákon alebo táto Zmluva a výlučne z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto Zmluve. Odstupujúca Zmluvná strana musí presne vymedziť dôvody odstúpenia.
5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy najmä, ak:
   a) vykonávanie Diela je v rozpore s Prílohou č. 1 Zmluvy,
   b) Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením povinností podľa tejto Zmluvy oproti Harmonogramu a zo všetkých okolností je zrejmé, že nemôže byť dodržaný termín ukončenia Diela,
   c) Zhotoviteľ porušil svoje povinnosti podľa čl. V tejto Zmluvy týkajúce sa Licencie,
   d) Zhotoviteľ porušil svoje povinnosti podľa čl. X tejto Zmluvy týkajúce sa záväzku mlčanlivosti,
   e) Zhotoviteľ porušil svoje povinnosti podľa čl. X tejto Zmluvy týkajúce sa ochrany osobných údajov,
   f) Zhotoviteľ porušil svoje povinnosti podľa čl. XI tejto Zmluvy týkajúce sa oblasti kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov,
   g) Zhotoviteľ opakovane alebo sústavne porušuje iné svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a to napriek písomnej výzve Objednávateľa na nápravu.

6. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak:
   a) Objednávateľ je v omeškaní s úhradou splatnej časti Celkovej odmeny podľa tejto Zmluvy o viac ako 60 dní a zároveň bol posledných 30 dní na právo odstúpiť Zhotoviteľom písomne upozornený,
   b) Objednávateľ opakovane alebo sústavne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a to napriek písomnej výzve Zhotoviteľa.
7. Bez ohľadu na vôľu Zmluvných strán, k ukončeniu tejto Zmluvy dôjde tiež:
   a) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na majetok Zhotoviteľa,
   b) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku,
   c) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí reštrukturalizáciu Zhotoviteľa,
   d) Zhotoviteľ ako obchodná spoločnosť bude zrušený bez likvidácie alebo Zhotoviteľ ako obchodná spoločnosť vstúpi do likvidácie,
   e) zánikom Zhotoviteľa bez právneho nástupcu.
8. Zmluvný vzťah skončí dňom doručenia písomného odstúpenia druhej Zmluvnej strane v súlade s čl. XIII ods. 7 tejto Zmluvy.
9. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutá zodpovednosť za škodu ani nárok na zmluvnú pokutu.

## Článok XVII
## Povinnosti Zhotoviteľa pri výkone auditu/kontroly/overovania

1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že finančné prostriedky Objednávateľa určené na zaplatenie Celkovej ceny Diela sú poskytnuté aj z Prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že na použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a o audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskoršom znení.
2. Okrem povinností uvedených v tejto Zmluve je Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaným Dielom oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, ako aj do termínov stanovených pre Objednávateľa v Zmluve o poskytnutí prostriedkov.
3. Oprávnenými osobami sú najmä:
   a) Zástupcovia Objednávateľa a nimi poverené osoby,
   b) Zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,
   c) Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA),
   d) Úrad vládneho auditu,
   e) Ministerstvo financií SR,
   f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
   g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zák. č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   h) Protimonopolný úrad SR,
   i) Európska komisia,
   j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
l) Európsky dvor audítorov (EDA),
m) Európska prokuratúra (EPPO)
n) Úrad pre verejné obstarávanie a nimi poverené osoby, a/alebo
o) každá osoba poverená v súlade s právnymi predpismi alebo právnymi aktami EÚ a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

## Článok XVIII
## Vyhlásenia a záruky zmluvných strán

1. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že je právnickou osobou založenou, existujúcou a podnikajúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a je spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu, riadne plniť záväzky z nej vyplývajúce a oboznámil sa s podkladmi tvoriacimi zadanie Diela.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami, kapacitami a odbornými znalosťami nevyhnutnými na riadnu a včasnú realizáciu Diela a má zabezpečené Programové vybavenie a IT infraštruktúru tak, že plnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy bude objektívne možné.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia Zmluvy má splnené povinnosti voči Sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zo zdravotných poisťovní, nie je v likvidácii ani v konkurze a nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že berie na vedomie výšku zmluvných pokút dohodnutých touto Zmluvou, ich výška nie je v rozpore s dobrými mravmi a v prípade ich uplatnenia Zhotoviteľom sa zaväzuje tieto uhradiť. Súčasne berie na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvné pokuty.
5. V prípade, že sa ktorékoľvek z vyhlásení alebo záruka podľa tohto článku ukážu ako nepravdivé alebo zavádzajúce, bude sa to považovať za hrubé porušenie Zmluvy oprávňujúce Objednávateľa od nej odstúpiť a požadovať náhradu škody, ktorá mu v dôsledku nepravdivého alebo zavádzajúceho vyhlásenia, alebo odstúpením od Zmluvy vznikne.

## Článok XIX
## Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a **účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a Zákona o slobode informácií**.
2. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, podporne ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
3. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je možné len na základe dohody Zmluvných strán, formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán v súlade s § 18 Zákon o verejnom obstarávaní.

4. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto Zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto Zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto Zmluvy a Predmetom Zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto Zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto Zmluvy na nahradený právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.
5. Zánikom účinnosti tejto Zmluvy alebo jej časti nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení Zmluvy, ktorých účinnosť podľa tejto Zmluvy a/alebo vzhľadom na ich povahu má trvať aj po ukončení účinnosti tejto Zmluvy.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť práva či povinnosti vyplývajúce Zhotoviteľovi z tejto Zmluvy bez písomného súhlasu Objednávateľa na tretiu osobu.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy majú súdy Slovenskej republiky.
8. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých má každý právnu silu originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky (úspešným uchádzačom predložený opis riešenia);
   Príloha č. 2 - Kontaktné osoby.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu a jej prílohy prečítali, ich obsahu porozumeli, súhlasia s nimi a sú si vedomé právnych následkov podpísania tejto Zmluvy.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná sloboda nie je žiadnym spôsobom obmedzená, túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Revúcej dňa: 28.04.2025

Objednávateľ
Ing. Július Buchta, MBA
primátor mesta

V Bratislave dňa: 23.04.2025

Zhotoviteľ

Ing. Ján Tančibok

MESTO REVÚCA

**Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky**

**Príloha č.2 – Kontaktné osoby**

1. Kontaktné osoby Objednávateľa

   a) Zodpovedná osoba Objednávateľa:
   Meno a funkcia: Ing. Miriama Simanová, referent Oddelenia životného prostredia
   Telefonický kontakt: 0948 907 479, 0902 432 268
   e-mail: miriama.simanova@revuca.sk

   b) Zodpovedná osoba Objednávateľa:
   Meno a funkcia: Bc. Stanislav Bušovský, referent informačných systémov
   Telefonický kontakt: 0917 346 851
   e-mail: stanislav.busovsky@revuca.sk

2. Kontaktné osoby Zhotoviteľa

   a) Zodpovedná osoba Zhotoviteľa:
   Meno a funkcia: Ing, Ján Tančibok, konateľ
   Telefonický kontakt: 0905 261 352
   e-mail: jan@inventai.eu

   b) Zodpovedná osoba Zhotoviteľa:
   Meno a funkcia: Adam Jankech, UX/UI Lead Designer
   Telefonický kontakt: 0915 045 666
   e-mail: adam@inventai.eu

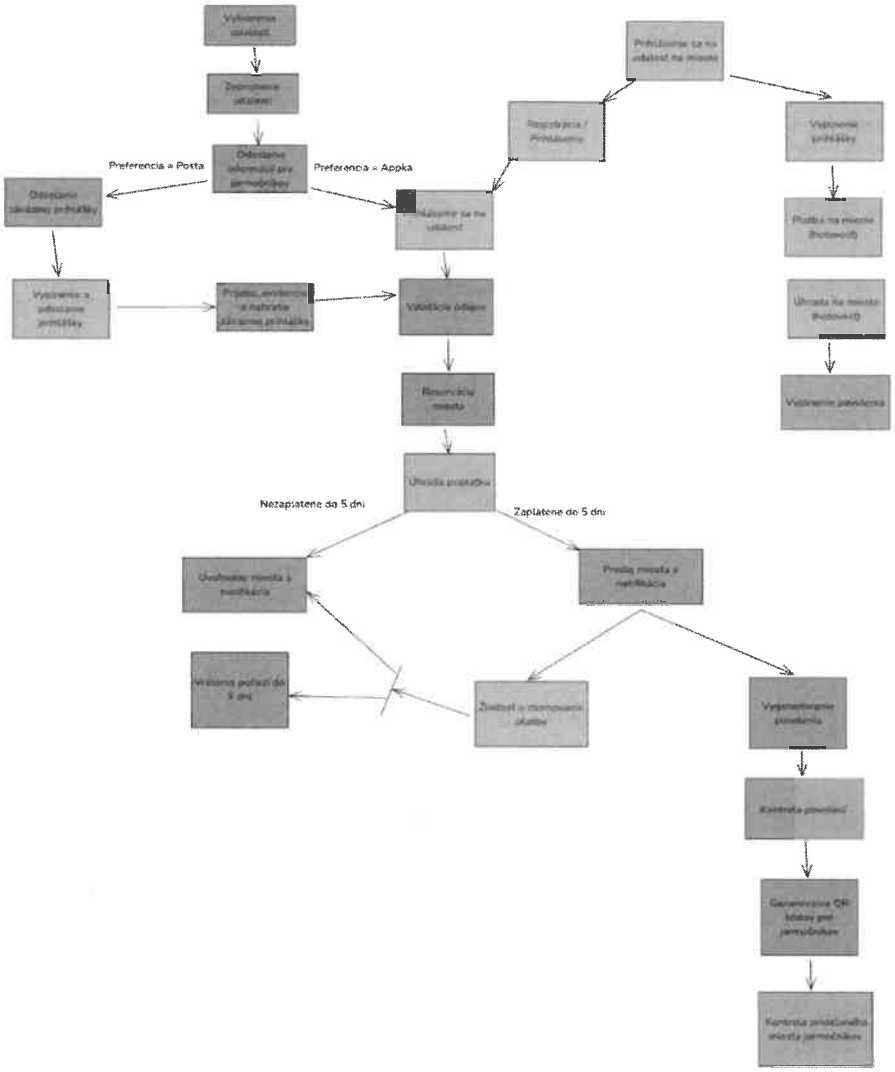
   c) Zodpovedná osoba Zhotoviteľa:
   Meno a funkcia: Filip Hreus, Manager
   Telefonický kontakt: 0917 386 011
   e-mail: filip@inventai.eu

# Digitálny jarmočný portál mesta Revúca



# Technická špecifikácia zákazky

V porovnaní s predchádzajúcim riešením workflow v novom systéme musí vyzerať nasledovne:
*Ponúkané riešenie spĺňa tento workflow*




**Legenda**:

Modrá: Zamestnanec mestského úradu

Zelená: Jarmočník

Červená: Systém

Šedá: Pracovník počas jarmoku

# Webová aplikácia

Webová aplikácia musí pozostávať z viacerých modulov, ktoré zabezpečia intuitívnu navigáciu a poskytujú všetky potrebné informácie.
*Ponúkané riešenie pozostáva z viacero samostatne nasaditelných modulov*

## Rozhranie pre návštevníkov jarmoku

Jednou z hlavných častí webovej aplikácie musí byť rozhranie pre návštevníkov jarmoku. V rámci tejto sekcie majú používatelia možnosť získať informácie o aktuálne prebiehajúcom jarmoku, vrátane interaktívnej mapy s presným umiestnením jednotlivých stánkov a ponúkaným sortimentom. *Áno, spĺňa*

## Registrácia pre jarmočníkov

Najdôležitejším prvkom systému je proces registrácie jarmočníkov na podujatie.

Systém musí ponúkať rôzne možnosti prihlasovania – ak je jarmočník už zaregistrovaný, stačí mu zadať IČO alebo kombináciu IČO a hesla. Zároveň budú implementované samostatné procesy registrácie pre fyzické a právnické osoby. *Áno, spĺňa*

Pri prihlasovaní bude k dispozícii aj možnosť autentifikácie prostredníctvom eID, čím sa celý proces urýchli a zjednoduší. *Áno, je možnosť prihlásenia cez eID*

Výber lokality pre predajné miesto musí byť interaktívny – jarmočník musí prostredníctvom mapy vidieť dostupné sektory a rezervovať si požadované miesto. Systém musí zohľadniť pravidlá rezervácie, pričom musí umožniť rezervovať maximálne dva stánky na jednu osobu a zároveň zabezpečiť, že jednotlivé stánky nepresiahnu dĺžku 10 metrov. Zároveň musí dodržiavať minimálne rozostupy medzi stánkami 0,5 bm. Tento flexibilný systém bude využiteľný aj pri iných podujatiach, ako sú koncerty, bazáre a podobné akcie. *Áno, spĺňa*

Aby používatelia nemuseli manuálne zisťovať, aké dokumenty sú k registrácii potrebné, systém automaticky vygeneruje zoznam požadovaných dokladov na základe sortimentu, ktorý chce jarmočník ponúkať. Niektoré dokumenty môže jarmočník nahrať aj dodatočne, ak ich momentálne nemá k dispozícii (do stanoveného termínu, maximálne 3 kalendárne dni), avšak rezervácia predajného miesta zostane zachovaná. *Áno, spĺňa*

Jarmočník musí vedieť spravovať údaje o svojom stánku, vrátane informácií o svojich sociálnych sieťach, webovej stránke, kontaktných údajoch a fotografií. Okamžite bude vidieť náhľad svojho profilu v podobe, v akej ho uvidia návštevníci. Systém musí zároveň implementovať zoznam odporúčaných osvedčených postupov, čím bude poskytovať jarmočníkom návrhy na optimalizáciu a zlepšenie ich prezentácie. *Áno, spĺňa*

Platba bude zrealizovaná okamžite alebo odložená na neskorší termín. Systém musí podporovať najrozšírenejšie platobné brány. Platba musí byť uhradená najneskôr do piatich kalendárnych dní, inak dôjde k automatickému zrušeniu rezervácie. *Áno, spĺňa*

Po dokončení prihlasovacieho procesu a kontrole administrátora, systém potvrdí rezerváciu a umožní používateľovi stiahnuť dokument (povolenie a QR kód), ktorý je potrebné viditeľne umiestniť na stánok aj vo forme QR kódu. Tento dokument slúži nielen ako prehľad ponuky pre návštevníkov, ale aj ako identifikačný a kontrolný nástroj pre organizátorov jarmoku pri dohľade nad stánkami. *Áno, spĺňa*

# Mobilná aplikácia

Jarmočník musí vedieť stiahnuť dokumentáciu o svojom stánku, ktorej súčasťou bude aj QR kód. Tento kód sa musí dať naskenovať prostredníctvom tejto mobilnej aplikácie, ktorá umožní rýchly prístup k relevantným informáciám a zjednoduší správu účasti na jarmoku, čím prispeje k jeho efektívnejšej organizácii.

## Návštevník

V prípade návštevníka, možnosť skenovať QR-kód:

Po naskenovaní QR kódu musí byť návštevník automaticky presmerovaný na stránku s podrobnými informáciami o stánku, vrátane ponúkaného sortimentu, kontaktných údajov a prípadných odkazov na sociálne siete či webovú stránku jarmočníka. *Ano, spĺňa*

Súčasťou riešenia bude stránka predstavujúca informačný profil stánku. Musí obsahovať všetky kontaktné údaje poskytnuté jarmočníkom, ako aj podrobný opis stánku a zoznam ponúkaného sortimentu. *Ano, spĺňa*

## Pracovník jarmoku

V prípade, že QR kód naskenuje pracovník jarmoku, musí byť presmerovaný na samostatnú stránku, ktorá zobrazí stav splnenia všetkých požiadaviek jarmočníka. Stránka jasne označí, či sú všetky podmienky splnené, alebo či jarmočníkovi niečo chýba, čím sa uľahčí kontrolný proces a zabezpečí efektívnejšia organizácia jarmoku. *Ano, spĺňa*

## Užívateľské rozhranie

Okrem funkcie skenovania QR kódov aplikácia musí poskytovať aj prehľad o aktuálne prebiehajúcich a nadchádzajúcich podujatiach. Používatelia budú mať možnosť prezrieť zoznam stánkov, získať podrobné informácie o jednotlivých predajcoch a ich ponuke, čím by sa zlepšila orientácia na podujatí a zvýšil sa komfort návštevníkov. *Ano, spĺňa*

## Oznámenia na stenách

Na zvýšenie záujmu o stiahnutie aplikácie musia byť v miestach konania podujatia umiestnené informačné oznámenia na stenách predajných stánkov. Tieto oznámenia musia obsahovať výzvu na stiahnutie aplikácie spolu s QR kódom, ktorý umožní rýchly prístup k jej inštalácii. Prostredníctvom aplikácie musia byť návštevníkom dostupné všetky relevantné informácie o podujatí, stánkoch a ponúkaných službách, čím sa zlepší ich celkový zážitok. *Ano, spĺňa*

# Preklad

Aplikácia musí ponúkať preklad stránok do aspoň troch rôznych jazykov (maďarsky, poľsky a anglicky) s využitím umelej inteligencie. Vzhľadom na dochádzajúcich jarmočníkov, rastúci význam turizmu a narastajúci počet zahraničných návštevníkov je dôležité umožniť im jednoduchú navigáciu a lepšiu orientáciu v ponuke podujatia. *Ano, spĺňa*

# Facebook integrácia

Na dodatočné zvýšenie záujmu o mestské podujatia musí byť súčasťou riešenia aj integrácia s platformou Facebook. Pri vytváraní podujatí sa bude automaticky generovať a zverejňovať nový príspevok na sociálnych sieťach s cieľom zvýšiť povedomie, prilákať viac návštevníkov a podporiť širšiu účasť verejnosti. *Ano, spĺňa*

# Administratívny panel

## Grafová vizualizácia

Administrátorské rozhranie musí poskytovať komplexný prehľad o prevádzke jarmoku prostredníctvom vizualizácie kľúčových štatistických údajov a analytických prehľadov.

Systém má obsahovať širokú škálu grafov a štatistík, ktoré zahŕňajú napr.:

**Finančné ukazovatele** – celkové príjmy, výnosy, uhradené a neuhradené poplatky.
**Obsadenosť plochy** – vizualizácia využitia priestoru vrátane podielu obsadených a voľných sektorov.
**Analytický prehľad** – podrobné informácie o distribúcii predajných miest, ich obsadenosti a výkonnosti jednotlivých sektorov.

Administrátorské rozhranie musí obsahovať **mapu obľúbených miest** (heatmap), ktorá bude umožňovať vizualizáciu koncentrácie návštevnosti a vyťaženosti jednotlivých oblastí. Okrem toho bude ponúkať historický prehľad výnosov z predchádzajúcich podujatí, čím podporí efektívne plánovanie a optimalizáciu budúcich jarmokov. *Ano, spĺňa*

Toto rozhranie musí umožniť administrátorom efektívne monitorovať a riadiť prevádzku jarmoku, čím zvýši transparentnosť a zlepšiť rozhodovací proces. *Ano, obsahuje všetky uvedené grafy, a prehľady*

## Správa udalostí

Jednou z najdôležitejších častí administrátorského rozhrania musí byť **okno udalostí**, ktoré bude poskytovať prehľadný zoznam všetkých podujatí. Administrátor musí mať k dispozícii množstvo nástrojov na efektívnu správu a analýzu jednotlivých udalostí. *Ano, spĺňa*

**Kľúčové funkcie modulu by mali zahŕňať:**

**Zoznam udalostí** – prehľad všetkých naplánovaných a minulých podujatí s možnosťou detailného zobrazenia.
**Export údajov** – možnosť exportovať zoznam udalostí do formátu CSV na ďalšie spracovanie.
**Kalendárny prehľad** – vizualizácia podujatí v kalendári s detailmi o obsadenosti stánkov počas jednotlivých dní.
**Obsadenosť stánkov** – prehľad obsadenosti jednotlivých predajných miest počas konkrétnych udalostí, čím sa zabezpečí efektívne riadenie kapacít, generovanie zoznamu obsadených stánkov s ich rozmermi. *Ano, spĺňa*
**Správa prihlášok** – administrátor má mať prístup k zoznamu prihlášok na podujatia, pričom môže schvaľovať alebo spravovať registrácie účastníkov.

Tento modul má umožniť administrátorom jednoduchú a efektívnu správu podujatí, optimalizáciu obsadenosti predajných plôch a zlepšenie organizácie jarmokov.
*Ano, aplikácia obsahuje spravovanie udalostí*

## Správa prihlášok

Administrátor musí mať prístup ku kompletnému prehľadu všetkých aktuálnych prihlášok spolu s ich statusmi. Každú prihlášku musí byť možné otvoriť a zobraziť jej podrobné detaily, vrátane informácií o jarmočníkovi, rezervovanom stánku, stave platby a požadovaných dokumentoch.

**Hlavné funkcie modulu správy prihlášok by mali byť:**

**Zoznam prihlášok** – prehľad všetkých registrácií s aktuálnym stavom (napr. čakajúca na schválenie, schválená, zamietnutá, uhradená, neuhradená).
**Detailný pohľad na prihlášku** – možnosť otvoriť konkrétnu prihlášku a zobraziť všetky súvisiace informácie.
**Statusy prihlášok** – jasná indikácia stavu každej registrácie, čím sa zjednodušuje správa a filtrovanie žiadostí.

**Možnosť správy** – administrátor môže upravovať, schvaľovať alebo zamietať prihlášky na základe dostupných informácií.

Tento modul musí umožňovať efektívne riadenie procesu registrácie a zabezpečiť plynulú organizáciu jarmokov. *Áno, aplikácia obsahuje spravovanie prihlášok*

# Správa podujatí

Administrátor musí mať možnosť vytvárať nové podujatia a definovať ich kľúčové parametre. Tento modul musí zabezpečiť flexibilnú správu jarmokov a iných udalostí, pričom musí umožniť rýchle a efektívne nastavenie podujatia prostredníctvom šablón.

**Hlavné funkcie správy podujatí by mali byť:**

**Vytváranie podujatí** – administrátor môže vytvoriť nové podujatie s presne definovanými parametrami.
**Podrobné nastavenia** – možnosť určenia názvu, opisu, ceny účasti, typu podujatia a ďalších detailov.
**Definovanie umiestnenia stánkov** – určovanie konkrétnych sektorov, v ktorých môžu byť stánky umiestnené.
**Použitie šablón** – možnosť vytvoriť podujatie zo šablóny, čo umožňuje rýchle nastavenie na základe predchádzajúcich udalostí a šetrí čas pri opakovane organizovaných jarmokoch.

Vďaka tomuto modulu musí administrátor efektívne riadiť a plánovať podujatia, pričom šablóny musia umožňovať zjednodušiť proces organizácie a zachovať konzistenciu medzi jednotlivými udalosťami. *Áno, aplikácia obsahuje spravovanie podujatí so všetkými uvedenými funkciami*

## Evidencia pripomienok a správa oznámení

Administrátor musí mať k dispozícii nástroje na evidenciu spätnej väzby od jarmočníkov po skončení podujatí a správu úradných oznámení.

**Hlavné funkcie budú:**

**Evidencia pripomienok** – systém musí umožňovať zhromažďovať a spravovať spätnú väzbu od jarmočníkov po skončení podujatia. Administrátor bude tieto pripomienky archivovať, kategorizovať a využiť ich pri plánovaní budúcich jarmokov.
**Generovanie a tlač oznámenia pre finančnú správu** – možnosť automatického vygenerovania dokumentu cez editovateľné šablóny s relevantnými informáciami o podujatí, ktorý je potrebné predložiť príslušným úradom. *Áno, aplikácia obsahuje*

Tento modul zabezpečí transparentnú komunikáciu medzi organizátormi, mestskou správou a jarmočníkmi, čím prispeje k neustálemu zlepšovaniu kvality podujatí a splneniu legislatívnych požiadaviek. *Ano, aplikácia obsahuje evidenciu pripomienok*

# Implementácia výberu miesta

Aplikácia musí umožniť jarmočným predajcom v reálnom čase dynamicky vyberať svoje predajné miesta na interaktívnej mape. Používatelia (jarmočníci) musia mať možnosť určovať dĺžku prenajatej plochy, zobrazovať dostupnosť elektrickej energie a vodovodných prípojok, ako aj prehľadne vidieť cenu za prenájom.

Zároveň aplikácia musí poskytovať administrátorom možnosť definovať zóny, v ktorých si jarmočný predajcovia budú rezervovať predajné stánky, čím sa zabezpečí efektívna organizácia a riadenie trhového priestoru. *Ano, spĺňa*

**Dôležité prvky:**

**Účel:** Tento komponent má umožniť administrátorovi a používateľom pridávať a meniť veľkosť stánkov v rámci dostupnej plochy.

**Kľúčové aspekty:**

**Použitie react-resizable** na umožnenie zmeny šírky stánkov.

**Rezervácia stánkov** – bežní používatelia si môžu rezervovať stánky, administrátor môže dynamicky meniť rozloženie.

**Zobrazenie dostupného priestoru** – zostávajúca plocha sa dynamicky aktualizuje.

**2. DrawingApp – Manipulácia s objektmi na ploche**

**Účel:** Tento komponent má umožniť kreslenie, presúvanie, zmenu veľkosti a rotáciu objektov na interaktívnej ploche pomocou react-moveable.

**Kľúčové aspekty:**

**Transformácie (onDrag, onResize, onRotate)** – umožňujú používateľom meniť vlastnosti prvkov v reálnom čase.

**Výber cieľového objektu (setTarget)** – umožňuje interakciu s jednotlivými elementmi

**Dynamická aktualizácia pozície a veľkosti** – hodnoty sa priamo aplikujú na štýly DOM prvkov.

**3. App2 – Správa sekcií na mape**

**Účel:** Tento komponent má umožniť administrátorovi spravovať mapu podujatia, prepínať medzi rôznymi pohľadmi a pridávať sekcie.

**Kľúčové aspekty:**

**Prepínanie medzi rôznymi pohľadmi na mapu (handleSetImage)** – zobrazenie rôznych vrstiev mapy.

**Dynamické pridávanie sekcií (handleAddRectangle)** – umožňuje administrátorovi rozdeľovať plochu na rôzne časti.

**Interakcia s DrawingApp** – poskytuje vizuálne rozhranie pre kreslenie sekcií.

*Ano, aplikácia obsahuje vytváranie sekcií na mape, s uvedenými funkciami*

# Architektúra

Táto architektúra má predstavovať **cloudový systém založený na mikroservisách** so frontendom, backendom, API bránou a externými integráciami.

## 1. Frontend

**Webová aplikácia a mobilná aplikácia**: Klientske aplikácie, ktoré komunikujú s backendom.
Prenášajú požiadavky cez **API Load Balancer (Gateway).**

## 2. API Gateway

Slúži ako **vstupný bod** pre požiadavky z frontendu.
Zabezpečuje **autentifikáciu, obmedzenie rýchlosti požiadaviek a distribúciu záťaže.**

Presmerováva požiadavky na **Ingress Controller.**

## 3. Backend

**Ingress Controller** (pravdepodobne Nginx) spravuje sieťovú komunikáciu medzi službami.
Obsahuje **mikroservisy** bežiace v kontajneroch.
Tieto mikroservisy:

**Spracovávajú obchodnú logiku**
**Komunikujú s PostgreSQL databázou**
**Interagujú s externými API**

## 4. Databáza

**PostgreSQL databáza** na ukladanie štruktúrovaných údajov.
Mikroservisy s ňou komunikujú na účely ukladania a získavania dát.

## 5. Externé integrácie

Backend mikroservisy volajú **externé API** tretích strán (napr. platobné brány, externé zdroje dát).

## Nasadenie a škálovateľnosť

Backend je pravdepodobne nasadený v **Kubernetes** alebo v inom **cloudovom orchestrátore kontajnerov.**
API Load Balancer a Ingress Controller zabezpečujú **škálovateľnosť, bezpečnosť a efektívne riadenie záťaže.**

Táto architektúra poskytuje **modularitu, škálovateľnosť a flexibilitu** vďaka oddeleniu frontendu, backendu a externých služieb.

*Áno, aplikácia je implementovaná na základe uvedenej architektúry*

Ponúkame riešenie vo forme modernej cloudovej webovej aplikácie spolu so špecifickou mobilnou aplikáciou.

Pri návrhu systému sme sa riadili princípom jednotného dizajnu podľa dizajn guideline IDSK 3.0, ktorý zaručuje konzistentnosť a prehľadnosť štátnych stránok. Náš registračný formulár, umožňuje jarmočníkom jednoduchú a prehľadnú registráciu. Hlavná stránka je prístupná aj bežným návštevníkom, ktorí si chcú pozrieť stánky na jarmoku.
Kladieme dôraz na intuitívny dizajn, ktorý poskytuje komplexnú logiku pri organizovaní jarmoku. Celý systém je doplnený administrátorským rozhraním, ktoré umožňuje jednoduchú úpravu a správu nastavení, čím sa zabezpečuje efektívna komunikácia a transparentnosť procesov v prostredí samosprávy.

Architektúra aplikácie spĺňa moderné štandardy, aplikácia je implementovaná ako microservices, deployovatelná v kubernetes s potrebnými sieťovými prvkami ako nginx a api gateway. Pri implemenáci riešenia plánujeme použiť php laravel na front end. NodeJs, express server na backend, PostgreSQL databázu. Gopay platobnú bránu, mapové podklady MapBox

# MESTO REVÚCA

**Námestie Slobody 13/17, 050 80 Revúca. IČO: 00328693, DIČ: 2020724805**

**Ing. Július Buchta, MBA**
**primátor mesta**

# P O V E R E N I E  č. 10/2025

V súlade s § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto

**poverujem**
mojím zastupovaním zástupkyňu primátora mesta

**Mgr. Luciu Medvecovú**, nar. 24.02.1977
trvale bytom Sv. Quirina 1679/35, 050 01 Revúca

na všetky činnosti a právomoci, ktoré sú vo výlučnej kompetencii primátora mesta a ktoré vyplývajú zo samosprávy, či preneseného výkonu štátnej správy.

Toto poverenie je účinné od 04.04.2025 na zastupovanie počas čerpania dovolenky alebo dočasnej pracovnej neschopnosti.

V Revúcej 04.04.2025

MESTO REVÚCA

Ing. Július Buchta, MBA
primátor mesta

Svojím podpisom potvrdzujem, že rozumiem obsahu a účelu tohto poverenia a že toto poverenie prijímam

V Revúcej 04.04.2025

Mgr. Lucia Medvecová
zástupkyňa primátora mesta